

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1738/2548

ห้างหุ้นส่วนจำกัดตังรังก่อกิจ
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 3 อัญฐ, มาตรา 8

บทบัญญัติตาม ป. รษฎากรมาตรา 3 อัญฐ วรรคหนึ่ง มีความหมายว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรสั่งให้ขยายกำหนดเวลาหรือเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ หรือการอุทธรณ์ หรือกำหนดเวลาการ เสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรออกไปได้เมื่อผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทยหรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้

โจทก์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จึงมิใช่ผู้ที่มิได้อยู่ในประเทศไทย จำเลยได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบรวม 7 ฉบับ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในประเทศจำหน้าซองระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับตามภูมิลำเนาของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง เลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140 โดยมี พ. ซึ่งบรรลุนิติภาวะและอยู่ที่นั่นรับไว้แล้ว จึงเป็นการ แจ้งการประเมินที่ชอบและถือว่าโจทก์ได้รับทราบการแจ้งการประเมินแล้ว ตาม ป. รษฎากรมาตรา 8 กรณีจึงมิใช่ มีเหตุจำเป็นจนโจทก์ไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาได้ การที่อธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินและจำเลยก็ทราบแล้วว่ามี การส่งหนังสือแจ้งการประเมินไปยังคนรับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจทก์แต่อย่างใดจึง เห็นได้ว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลา ได้ ชอบที่จะอนุมัติให้ ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ โจทก์ไม่มีทางใดที่จะให้จำเลยขยายเวลาการอุทธรณ์ ให้ได้ จึงขอบังคับให้จำเลยขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่าส่งหนังสือแจ้งการประเมินชอบแล้ว แต่โจทก์อุทธรณ์เกิน กำหนดเวลาตามกฎหมายเป็นเวลาถึง 3 ปี 16 วัน ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุ จำเป็นจนไม่สามารถจะอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาได้ ตามมาตรา 3 วรรค ๒. ฎีกา ๒๖๖๖/๒๕๖๑ จึงไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาพิจารณาคดีพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีฎีกาพิจารณาวินิจฉัยว่า ๒. ฎีกา ๒๖๖๖/๒๕๖๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่าง ๆ ก็ดี กำหนด เวลาการอุทธรณ์ก็ดี หรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในประมวล ฎีกานี้ก็ดี ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทย หรือ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็น เป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่ กรณีก็ได้" หมายความว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรสั่งให้ขยายกำหนดเวลา หรือเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ หรือการอุทธรณ์หรือกำหนดเวลา

การเสียภาษีอากรออกไปได้เมื่อผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทยหรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ คดีนี้ โจทก์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยจึงมิใช่ผู้ที่มีได้ในประเทศไทย คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่ามีเหตุจำเป็นจนโจทก์ไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาหรือไม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบรวม 7 ฉบับ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในประเทศ จำหน่ายของระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับตามภูมิลำเนาของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง โดยมีนายพรชัยซึ่งบรรลุนิติภาวะและอยู่ที่นี่ลงลายมือชื่อรับหนังสือในใบตอบรับในประเทศ ในช่องผู้รับแทนไว้แล้ว จึงเป็นการแจ้งการประเมินที่ชอบและถือว่าโจทก์ได้รับทราบการแจ้งการประเมินแล้ว ตาม ป. รัชฎากรรมมาตรา 8 กรณีจึงมิใช่มีเหตุจำเป็นจนโจทก์ไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาได้ การที่อธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ทองหล่อ โฉมงาม-เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น